

0000771-62.2018.8.26.0158

Classe: Execução da Pena

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra

Comarca: Santos

Foro: Santos/DEECRIM UR7

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7ª RAJ

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... - Assunto

Execução da Pena - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado(a):

MATHEUS MONTEIRO DE FREITAS

Vistos.

Considerando a manifestação favorável do Ministério Público nos autos principais que acolho, DECLARO EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE relativamente ao processo de execução criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Santos/DEECRIM UR7

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7ª RAJ

Rua Martin Afonso, nº 04, Santos - SP - cep 11010-060

0000771-62.2018.8.26.0158 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000771-62.2018.8.26.0158

Classe - Assunto

Execução da Pena - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado(a):

MATHEUS MONTEIRO DE FREITAS

Vistos.

Considerando a manifestação favorável do Ministério Público nos autos principais que acolho, DECLARO EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE relativamente ao processo de execução criminal nº 0000771-62.2018.8.26.0158 (0003243-29.2017.8.26.0495 - 2ª VaraForo de Registro, em que figura como executado(a) MATHEUS MONTEIRO DE FREITAS, CPF: 475.819.398-39, RG: 52199866, RJI: 180622346-09, pelo efetivo cumprimento.

Mister se faz consignar que este Juízo do DEECRIM não tem competência para executar a pena de multa, por força do art. 8º, da Resolução 616/2013, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Colendo Órgão Especial, cuja redação transcrevo: "exclui-se da competência das Unidades Regionais do Departamento Estadual de Execuções Criminais a execução de pena de multa, ainda que cumulativamente aplicada, ou da taxa judiciária".

Por fim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 3150, firmou o entendimento de que a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da pena de multa, de modo que o seu inadimplemento impediria a extinção da punibilidade – compreensão posteriormente sintetizada pela Lei 13.964/2019, não havendo comprovação de que a multa originária tenha sido quitada e que não está presente nenhuma causa de extinção da punibilidade, descabe a concessão do favor legal neste juízo executório.

Em caso de alvará pendente de cumprimento, a execução deverá ser arquivada somente após a juntada deste, devidamente cumprido, com ou sem impedimento.

Dê-se ciência às partes.

Outrossim, não remanescendo às partes interesse recursal, em razão da preclusão lógica, certifique-se desde logo o trânsito em julgado da presente sentença, fazendo-se às devidas comunicações e anotações, servindo cópia da presente sentença, acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como comunicação de arquivamento ao Juízo de conhecimento, à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

Por fim, dê-se baixa da parte no histórico de partes, arquivando-se.

P.I.C.

Santos, 02 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jamil Chaim Alves

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA